05/10/2026 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 275.289 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
PACTE.(S)	**:** EDSON MOURA JUNIOR
IMPTE.(S)	**:** SIDVAN DE BRITO
COATOR(A/S)(ES)	**:** PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	**:** EDSON MOURA
ADV.(A/S)	**:** YURI AZEVEDO HERCULANO
ADV.(A/S)	**:** LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS
ADV.(A/S)	**:** VICTOR DE LEMOS PONTES
ADV.(A/S)	**:** NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA

EMENTA: *HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEFERIMENTO DE LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA DURANTE O RECESSO FORENSE, PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o *quantum* da reprimenda e as circunstâncias concretas do caso, exigindo-se motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes: HC 92.274, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ*e* de 7/3/2008; AP 565-ED-ED, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJ*e* de 12/4/2018; HC 131.129-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ*e* de 03/8/2017.

2. A redução da reprimenda para patamar inferior a 04 (quatro) anos, sem a correspondente adequação do regime prisional ou fundamentação específica para a manutenção do regime semiaberto, autoriza a fixação do regime aberto, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal.

3. *In casu*, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 01B5-7DA5-DE91-3A17 e senha F6EB-5E6C-7D34-028A

como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 337-A, III, do Código Penal.

4. A supressão de instância impede o conhecimento de *habeas corpus* quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ*e* de 20/7/2022; HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ*e* de 31/8/2022.

5. O *mandamus* é ação inadequada para impugnação de *decisum* monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ*e* de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ*e* de 15/9/2022.

6. O *writ* é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

7. *Habeas corpus* não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida pela Presidência desta Corte, fixando o regime inicial aberto e determinando ao Juízo da Execução que analise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu.

ACÓRDÃO

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de julgamento virtual de 25/9 a 2/10/2026, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, entretanto concedeu a ordem de ofício, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida, fixando ao paciente o regime inicial aberto e determinando ao Juízo da Execução que analise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu, nos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 01B5-7DA5-DE91-3A17 e senha F6EB-5E6C-7D34-028A

termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux.

Publique-se.

Brasília, 5 de outubro de 2026.

Ministro LUIZ FUX

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 01B5-7DA5-DE91-3A17 e senha F6EB-5E6C-7D34-028A

HABEAS CORPUS 275.289 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
PACTE.(S)	: EDSON MOURA JUNIOR
IMPTE.(S)	: SIDVAN DE BRITO
COATOR(A/S)(ES)	: PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: EDSON MOURA
ADV.(A/S)	: YURI AZEVEDO HERCULANO
ADV.(A/S)	: LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS
ADV.(A/S)	: VICTOR DE LEMOS PONTES
ADV.(A/S)	: NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o *writ* lá impetrado, HC nº 1.113.411, nos seguintes termos:

> *"[...] Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário.*
>
> *Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".*
>
> *Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:*
>
> *[...]*
>
> *No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.*
>
> *Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus [...]".*

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6E21-343E-ABE4-4844 e senha 73B1-ABA8-8F0D-8D4E

semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 168-A, § 1º, I, e 337-A, III, do Código Penal.

Posteriormente, em julgamento de Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu *habeas corpus* de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito previsto no art. 168-A do Código Penal, remanescendo a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária. A condenação transitou em julgado.

Iniciada a execução penal, o paciente requereu ao Juízo da Execução a suspensão do cumprimento da pena, em razão do parcelamento do débito tributário. O pleito, contudo, foi indeferido.

Contra essa decisão, a defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de origem, que indeferiu o pedido liminar.

Ato contínuo, a defesa manejou novo *writ* perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ordem nos termos da decisão supratranscrita.

Sobreveio a impetração deste *mandamus,* no qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na *"prisão por débito tributário que está sendo regularmente adimplido mediante parcelamento fiscal ativo"*. Aponta que paralelamente à tramitação da execução penal, *"aderiu à Transação por Adesão prevista no Edital PGDAU nº 11/2025, perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, consolidando todos os débitos tributários remanescentes sob a negociação nº 16145732"*, de forma que *"o parcelamento encontra-se, portanto, ativo, regular e adimplente até a presente data"*. Argumenta que esta Suprema Corte já decidiu que *"para créditos tributários constituídos antes da Lei nº 12.382/2011, o parcelamento a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6E21-343E-ABE4-4844 e senha 73B1-ABA8-8F0D-8D4E

qualquer tempo — inclusive após o trânsito em julgado — suspende a pretensão executória", de modo que a manutenção da prisão do paciente *"revela negativa de vigência à autoridade das decisões do STF e, portanto, flagrante ilegalidade"*.

Sustenta, ainda, que *"a decisão do Ministro Relator do STJ, ao indeferir liminarmente o HC com fundamento exclusivo na Súmula 691, igualmente absteve-se de examinar o mérito"*, incorrendo *"em negativa de prestação jurisdicional e em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da C.F., o que, somado aos demais elementos, reforça a excepcionalidade que justifica a mitigação do óbice sumular"*. Ao final, formula pedido nos seguintes termos, *in verbis*:

> *"a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da execução penal e o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente Edson Moura Junior no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), expedido em 18 de junho de 2026, sustados todos e quaisquer efeitos da decisão coatora proferida pelo Juízo do DEECRIM 4ª RAJ de Campinas/SP em 02 de julho de 2026, nos autos da Execução Penal nº 0003975-71.2026.8.26.0502, até o julgamento definitivo do mérito deste habeas corpus;*
>
> *b) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, superando-se excepcionalmente a Súmula 691 do STF, para declarar a ilegalidade e a abusividade das decisões proferidas: (i) pelo Juízo do DEECRIM 4ª RAJ de Campinas/SP, em 02 de julho de 2026, que indeferiu o pedido de suspensão da execução penal e manteve a ordem de prisão; (ii) pelo Desembargador Rogério Danna Chaib, Relator no TJSP, que indeferiu a liminar no HC nº 2132020-13.2026.8.26.0000, em 27 de maio de 2026; e (iii) pelo Ministro Relator do STJ, que indeferiu liminarmente o HC com fundamento exclusivo na Súmula 691, sem examinar o mérito da tese jurídica;*
>
> *c) consequentemente, a suspensão da pretensão executória estatal enquanto perdurar o parcelamento tributário ativo nº 16145732,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6E21-343E-ABE4-4844 e senha 73B1-ABA8-8F0D-8D4E

formalizado pela pessoa jurídica 2M do Brasil Indústria e Comércio Ltda., perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 29 de maio de 2026, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.684/2003 e nos arts. 68 e 69 da Lei nº 11.941/2009, bem como na orientação consolidada do Plenário do STF na ADI 4273/DF e no precedente específico do HC 180.452/PE;

d) a determinação de recolhimento definitivo do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), expedindo-se o competente alvará de soltura ou salvo-conduto, conforme o caso, para que cesse o constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção;

e) a expedição de ofício ao Juízo do DEECRIM 4ª RAJ de Campinas/SP, comunicando a concessão da ordem e determinando o imediato cumprimento da decisão;

f) subsidiariamente, caso se entenda necessária a prévia oitiva das autoridades coatoras, a requisição de informações à Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Camila Corbucci Monti Manzano, do DEECRIM 4ª RAJ de Campinas/SP, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rogério Danna Chaib, do TJSP, e ao Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do STJ, nos termos do art. 662 do Código de Processo Penal, com a posterior abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer, nos termos do art. 664 do mesmo diploma legal."

Em decisão proferida em plantão judiciário, o Vice-Presidente no exercício da presidência, o Min. Alexandre de Moraes, deferiu a medida liminar para *"fixar ao paciente o REGIME ABERTO e DETERMIN[AR] ao Juízo das Execuções que analise a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos"*.

Na sequência, o corréu postulou a extensão dos efeitos da medida liminar proferida nestes autos, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6E21-343E-ABE4-4844 e senha 73B1-ABA8-8F0D-8D4E

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:

> *"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO FORMALIZADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUANTO AO PARCELAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI Nº 12.382/2011. INCIDÊNCIA DO REGIME ANTERIOR MAIS BENÉFICO. ARTS. 9º DA LEI Nº 10.684/2003 E 68 E 69 DA LEI Nº 11.941/2009. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCELAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUANTO AO REGIME PRISIONAL. PENA REMANESCENTE INFERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REGIME ABERTO. ART. 33, § 2º, "C", DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EQUIVALENTE. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS."*

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6E21-343E-ABE4-4844 e senha 73B1-ABA8-8F0D-8D4E

HABEAS CORPUS 275.289 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
PACTE.(S)	: EDSON MOURA JUNIOR
IMPTE.(S)	: SIDVAN DE BRITO
COATOR(A/S)(ES)	: PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: EDSON MOURA
ADV.(A/S)	: YURI AZEVEDO HERCULANO
ADV.(A/S)	: LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS
ADV.(A/S)	: VICTOR DE LEMOS PONTES
ADV.(A/S)	: NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): *Ab initio,* verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea *a*, da Constituição Federal.

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de *habeas corpus* quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido: HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ*e* de 13/9/2023.

Demais disso, em relação à matéria de fundo - suspensão da pretensão executória estatal -, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal *a quo* reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto *"a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário"*, sendo aplicável *"à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF"*.

Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: o HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022 e o HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022.

Outrossim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o *habeas corpus* não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido, o RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022, e o RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022.

De outro lado, contudo, no que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se, no caso, excepcionalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, conforme já reconhecido pela Presidência desta Suprema Corte por ocasião da decisão liminar proferida durante o plantão judiciário.

Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que "*a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso*" (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ*e* de 14/8/2013).

Destarte, não obstante os óbices acima arrolados, a hipótese dos autos apresenta manifesta desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto, circunstância que autoriza, excepcionalmente, a intervenção desta Corte. Por oportuno, transcrevo, naquilo que interessa, os fundamentos da decisão que deferiu a referida medida liminar, *in verbis:*

> *"[...] Neste juízo preliminar, não se verifica constrangimento ilegal na decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

de suspensão da execução da pena, sobretudo porque a adesão ao programa de parcelamento tributário ocorreu após o trânsito em julgado da condenação, na linha dos fundamentos acima transcritos. Todavia, o caso revela excepcionalidade apta a justificar a intervenção deste TRIBUNAL quanto ao regime prisional imposto.

[...]

No caso em exame, após a concessão parcial de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, não houve a devida compatibilização entre a pena remanescente e o regime de cumprimento de pena.

O paciente foi inicialmente condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, e do art. 337-A, III, c/c os arts. 71 e 69, todos do Código Penal).

Ocorre que, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.026.693, o Superior Tribunal de Justiça concedeu, de ofício, a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa apenas em relação ao crime previsto no art. 168-A do Código Penal.

Em consequência, o paciente permaneceu condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, III, do Código Penal).

A redução da pena privativa de liberdade para patamar inferior a 4 anos, em princípio, possibilitaria a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, salvo se a decisão judicial apontar fundamentação que enseje a manutenção de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, não apresentou fundamentação específica para a manutenção do regime semiaberto, como se verifica na decisão: [...]

Assim, tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a prescrição da pretensão punitiva quanto a um dos delitos, deixou de subsistir o fundamento adotado pelo Tribunal de origem para a imposição do regime semiaberto — consistente no "total da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

> *reprimenda aplicada".*
>
> *Impõe-se, portanto, neste exame preliminar, a fixação do regime aberto, pois nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).*
>
> *Diante do exposto, DEFIRO, de ofício, a LIMINAR para fixar ao paciente o REGIME ABERTO e DETERMINO ao Juízo das Execuções que analise a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos."*

Com efeito, os fundamentos adotados por ocasião do exame liminar permanecem hígidos. Na hipótese *sub examine*, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 168-A do Código Penal, a pena remanescente passou a ser de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sem que houvesse a correspondente readequação do regime prisional ou fundamentação específica para a manutenção do regime semiaberto.

Deste modo, como igualmente **pontuou o Procurador-Geral da República em seu parecer**, *"a despeito da redução da reprimenda para patamar inferior a 4 anos, não houve a correspondente adequação do regime prisional, tampouco foi apresentada fundamentação específica para a manutenção*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

do regime semiaberto", revelando-se adequada ***"a medida liminar deferida de ofício, uma vez que o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal autoriza a fixação do regime aberto ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, ressalvada a existência de circunstâncias concretas que justifiquem a adoção de regime mais gravoso, o que não ocorreu na espécie".***

A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena deve guardar correspondência com o *quantum* da reprimenda e com as circunstâncias concretamente valoradas, exigindo-se fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso. Nessa linha, confira-se:

> *HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXASPERAÇÃO DE PENA-BASE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE POR CONSTITUÍREM ELEMENTARES DO TIPO. SANÇÃO CORPORAL MITIGADA. REGIME INICIAL ABERTO, FIXADO COM BASE NO ART. 33, § 2º, C. ORDEM CONCEDIDA. I - A gravidade abstrata do delito já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínimina e máxima. II - Nos delitos materiais contra a ordem tributária, a lesão ao erário público é elementar do tipo. III - Imprestáveis ambas as circunstâncias, portanto, para exasperação da pena-base, que deve ser fixada no mínimo legal. IV -* ***O regime inicial, à falta de qualquer consideração desfavorável na sentença, é o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP. V - Ordem concedida.*** (HC 92.274, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ*e* de 7/3/2008)

> *Embargos de declaração nos embargos de declaração. Rediscussão da causa. Não cabimento. Aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. Admissibilidade. Situação fático-jurídica*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

idêntica à dos corréus. Extensão ao embargante dos mesmos critérios de dosimetria. Fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93). [...] 6. Na fixação da pena-base, consideraram-se favoráveis ao embargante as consequências do crime, mas, apesar desse reconhecimento, esse vetor não havia repercutido na dosimetria, o que ora se corrige. 7. ***Redimensionada a pena final para 4 (quatro) anos de detenção, o regime prisional deve ser o aberto.*** *8. Nos termos do art. 44, § 1º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa. 9. Embargos de declaração rejeitados, com extensão ao embargante dos efeitos modificativos da decisão proferida nos embargos de declaração dos corréus (art. 580 do Código de Processo Penal).* (AP 565-ED-ED, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJ*e* de 12/4/2018)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO À 2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I – ***O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos tem direito à cumprir a pena em regime aberto (art. 33, § 2°, c, do CP).*** *II –* ***A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP).*** *III –* ***O entendimento sumulado da Corte é no sentido de que*** *a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmula 718) e* ***a imposição do regime de cumprimento mais***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

> ***severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719).*** *IV – Ordem concedida.* (HC 131.129-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ*e* de 03/8/2017 - grifei)

Depreende-se, portanto, que, após o redimensionamento da reprimenda para patamar inferior a 04 (quatro) anos, não foi apresentada fundamentação específica e idônea para a manutenção do regime semiaberto, circunstância que evidencia a necessidade de adequação do regime prisional ao novo *quantum* da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2º, "c", e 3º, do Código Penal e do enunciado da Súmula 719 desta Corte, *in verbis*:

> *A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.*

Por último, no que tange ao pedido de extensão dos efeitos da medida liminar formulado pelo corréu, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República *"a ilegalidade reconhecida na decisão liminar decorreu de circunstâncias comuns a ambos, isto é, o redimensionamento das penas em razão da prescrição de um dos delitos e a ausência de fundamentação específica para a manutenção do regime semiaberto após a redução da reprimenda, demonstrando a existência de similitude fática e jurídica entre as situações dos corréus"*.

Portanto, presente a identidade de situações, assim como não caracterizados motivos de caráter exclusivamente pessoal como a razão para a fixação de regime mais gravoso, cabível a concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido:

> *PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. A materialidade do crime e os indícios de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

> *autoria não respaldam, por si sós, a prisão preventiva, surgindo, isoladamente, como elementos para tal fim. PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO E DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. Configurada a situação versada no artigo 366 do Código de Processo Penal, tem-se a automática suspensão do processo e do prazo prescricional, mostrando-se exceção a prisão preventiva do acusado, sempre a depender da observância ao disposto no artigo 312 do mesmo Código.* ***CO-RÉU - EXTENSÃO DE LIMINAR E DE ORDEM. Verificada a identidade de situação, presentes parâmetros objetivos, incide a norma do artigo 580 do Código de Processo Penal, quer em relação à medida acauteladora, quer no tocante ao pronunciamento judicial definitivo.*** (HC 85.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ*e* de 19/8/2005 - grifei)

Ex positis, não conheço do *habeas corpus*, entretanto concedo a ordem de ofício, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida, fixando ao paciente o regime inicial aberto e determinando ao Juízo da Execução que analise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 03EB-C6BD-7747-8070 e senha 95B6-96DE-5207-9A38

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 275.289
PROCED. : SÃO PAULO/SP
RELATOR(A): MIN. LUIZ FUX
PACTE.(S): EDSON MOURA JUNIOR
IMPTE.(S): SIDVAN DE BRITO (291758/SP)
COATOR(A/S)(ES): PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S): EDSON MOURA
ADV.(A/S): YURI AZEVEDO HERCULANO (28018/PE)
ADV.(A/S): LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS (18116-A/PB, 20189/PE)
ADV.(A/S): VICTOR DE LEMOS PONTES (49315/PE)
ADV.(A/S): NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA (58549/PE)

Decisão: A Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, entretanto concedeu a ordem de ofício, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida, fixando ao paciente o regime inicial aberto e determinando ao Juízo da Execução que analise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux. Segunda Turma, Sessão Virtual de 25.9.2026 a 2.10.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B77-B743-394E-0423 e senha 1EF9-CA6B-E37A-6C4B